Da Competência (arts. 11 a 17)

Subtópico 3 de 11

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA

Art. 11. A competência é **irrenunciável** e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, **delegar parte** da sua competência a outros órgãos ou titulares, **ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados**, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

> **Parágrafo único.** O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos **órgãos colegiados aos respectivos presidentes**.

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

I – a edição de atos de caráter normativo;

II – a decisão de recursos administrativos;

III – as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser **publicados no meio oficial**.

> **§ 1º** O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter **ressalva de exercício da atribuição delegada**.

> **§ 2º** O ato de delegação é **revogável** a qualquer tempo pela autoridade delegante.

> **§ 3º** As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e **considerar-se-ão editadas pelo delegado**.

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a **avocação** temporária de competência atribuída a órgão **hierarquicamente inferior**.

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a **autoridade de menor grau hierárquico** para decidir.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Os parágrafos e incisos vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 49-A, § 1º → § 4º). Fonte: Planalto.